

# 한국가스공사 상임감사위원

## 주의요구

일련번호 제22-신규사업종합-14호

제목 법규준수 평가 소홀

소관부서 ◎◇사업본부

조치부서 □◇□◇처

내용

### 1. 업무 개요

◎◇사업본부 ★★★★★부는 2022. 1. 1. 신설<sup>1)</sup>되었으며 「직제규정 시행규칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 수소사업에 대한 안전법규 준수 여부 모니터링 및 자체 이행평가를 담당하면서 2022. 5. 31. ‘2022년 상반기 법규 준수평가’를 실시<sup>2)</sup>하였다.

★★★★★부가 안전법규 준수평가 업무를 할 때에는 「법규검토 및 준수평가 절차서(KOGAS-SP-6120)」(이하 “법규 준수평가 절차서”라 한다) 4.에 명시된 ‘본사 안전보건 법규 해당부서장’과 ‘본부 안전부서장’의 업무를 하고 그 밖에 규정되지 않은 세부 업무는 ‘사업소 안전보건 담당부서장’과 ‘사업소 안전보건 수행부서장’의 업무를 준용하여 업무처리하고 있다.

### 2. 관련규정 및 판단기준

법규 준수평가 절차서 4.4에 따르면 본사 안전보건 법규 해당부서장은 준수

1) 2021. 12. 16. 「직제규정 시행세칙」 개정(법무지원부-3378)

2) ★★★★★부-629(‘22. 6. 13.) “‘22년 상반기 ◎◇사업본부 법규준수평가 결과 송부”

평가<sup>3)</sup>를 이행하도록 되어 있고 같은 절차서 5.5 준수평가와 [별첨 2] ‘사업소 업무절차 FLOW’에 따라 사업소 안전보건 수행부서장은 반기 1회 이상 법규 준수평가를 실시하여야 하고 사업소 안전보건 담당부서장은 사업소 안전보건 수행부서장이 실시한 준수평가 결과를 요청하고 취합하여야 한다.

이때 사업소 안전보건 담당부서장은 준수평가 결과 부적합사항이 발견되는 경우에는 「부적합, 시정조치 및 개선실행 절차서(KOGAS-SP-1020)」에 따라 시정조치토록 하고 수행부서가 시정조치를 하는지 완료 여부를 확인하여야 한다.

따라서 ★★★★★부는 수소사업에 안전법규 위반사항이 있는지 반기 1회 이상 법규 준수평가를 실시하여야 하며 이 경우 준수평가 대상 사업에 누락이 없도록 하여 사업 추진 중에 위법사항이 발생하지 않도록 하여야 한다.

그리고 준수평가 결과에 부적합사항이 발견되는 경우에는 수행부서에게 시정조치와 더불어 조치 완료여부를 확인하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★★★★부가 실시한 “2022년 상반기 법규 준수평가” 실시현황을 살펴보면, 【표】와 같이 7개의 수소사업 가운데 “ㄷㄷ 수소생산기지 구축 공사” 등 3개의 수소사업(이하 “수소생산기지 건설공사”라 한다)에 대하여 법규 준수평가를 실시하지 않은 것으로 확인이 되었다.

---

3) 공사의 안전·보건 관련 법규 및 기타 요구사항에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 심사 증거를 수집하고 이를 객관적으로 평가표에 의한 평가를 반기 1회 이상 실시하는 절차(법규 준수평가 절차서 3.11)

【표】 수소사업 분야 법규준수 평가 실시현황

| 구분 | 사업명                                                                                                | 법규준수 평가      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|    |                                                                                                    | 평가일          | 평가결과 |
| 1  |  수소충전소 운영         | 2022. 5. 31. | 양호   |
| 2  |  혁신도시 수소충전소 구축 공사 | 2022. 5. 31. | 양호   |
| 3  |  혁신도시 수소충전소 운영    | 2022. 5. 31. | 양호   |
| 4  | 수소 튜브트레일러 운송                                                                                       | 2022. 5. 31. | 양호   |
| 5  |  수소생산기지 구축 공사     | 미실시          | -    |
| 6  |  수소생산기지 구축 공사     | 미실시          | -    |
| 7  |  수소생산기지 구축 공사     | 미실시          | -    |

※ 출처: ★★★★★부 확인서 및 제출자료 재구성

그 결과 ★★★★★부는 수소생산기지 건설공사에 대한 법규 준수평가를 실시하지 않음으로써 해당 공사에서 발생할 수 있는 부적합 사항을 시정할 수 있는 기회를 상실하였다.

참고로 이번 감사 중에 부가 담당하는 “ 수소생산기지 구축 공사”의 기본·설계 안전보건대장을 살펴본 결과, 「산업안전보건법」 제67조 제2항에 따라 자격조건과 실무경력을 모두 갖춘 안전보건 분야의 전문가에게 기본·설계 안전보건대장에 기재된 내용의 적정성을 확인을 받아야 하나, 실무경력을 충족하지 못하는 사람에게 적정성의 확인을 받는 등 안전법규 상 부적합 사항이 발견되었다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

★★★★★부는 수소생산기지 건설공사와 관련한 법규준수 여부확인이 일부 누락되었으나 실제로 법규 미준수 상황이 발생한 것은 아니라고 주장하면서 「건설기술진흥법」 및 「산업안전보건법」에서 요구하는 ‘안전관리계획서 제출’과 ‘안전보건대장 작성 완료’ 확인은 하였다고 의견제시하였다.

그러나 이번 감사에서 “ㄹㄹ 수소생산기지 구축 공사”의 기본·설계 안전보건대장의 적정성 확인 과정에서 안전법규 상 부적합 사항이 발견된 점 등을 고려하면 ★★★★★부의 법규 미준수 상황이 발생하지 않았다는 주장은 받아들이기 어렵다.

## 조치할 사항

㉠㉠처장은

수소사업 분야의 법규 준수평가를 소홀히 수행한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

㉠㉠사업본부 ★★★★★부 대리 PPP